**N. R.G. 64868/2021**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**
**DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente rel
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Lilla De Nuccio Giudice

Ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **R.G. 64868/2021** promossa da:

*Parte_1* nato il 18/04/2002, cittadino dell'EGITTO (C.U.I.: *C.F._1* , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Rovegno;

- ricorrente -

contro

*Controparte_1*

*[...]*

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato in data 8.11.2021 *Parte_1* *[...]* , cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento emesso il 16.08.2021 e notificato il 08.10.2021 con il quale la *[...]* *Organizzazione_1* di *CP_1* gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e di altre forme complementari di protezione.
La Commissione Territoriale si è costituita trasmettendo gli atti di cui all'art. 35 bis comma 8 del D. Lgs. 25/2008.

***Vicenda personale, conclusioni della commissione Territoriale.***

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di essere nato a Jazirat Sharona, nel governatorato di Al Minya e di essersi trasferito, all'età di tredici anni, presso un convento ad Alessandria; di professare la religione cristiano-copta; di aver studiato per sei anni e di non aver mai lavorato; di avere una famiglia di origine composta dai genitori e quattro fratelli (tutti deceduti), residenti in Egitto; di essere

sempre stato discriminato in quanto cristiano e di essere stato escluso, per tale ragione, dalla squadra di calcio; di aver saputo che i tre fratelli residenti in Libia sarebbero stati uccisi in quanto cristiani; che il quarto fratello, il quale esercitava la professione medica, veniva ucciso da un paziente musulmano; di aver parlato male della religione musulmana e di essere stato per questo arrestato e trattenuto per venti giorni in carcere con l'accusa di proselitismo; di essere stato rilasciato e di aver incontrato la cugina dell'assassino del fratello; di aver intrapreso una relazione sentimentale con lei fino a quando venivano scoperti; che la famiglia di lei lo voleva costringere a convertirsi all'Islam; di essere stato minacciato di morte e di aver deciso di espatriare; di essere uscito dall'Egitto nel settembre del 2019 e di essere arrivato in Italia in data 29.09.2021 dopo aver transitato per la Turchia, la Grecia, la Serbia e l'Albania; di aver saputo che il padre veniva arrestato, poiché i familiari della ragazza avevano falsificato dei documenti relativi alla proprietà del loro terreno; di temere, in caso di rimpatrio, di essere arrestato dalle autorità in quanto cristiano copto e di essere ucciso dai musulmani come accaduto per i suoi familiari.
La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla provenienza e alle condizioni personali e famigliari del ricorrente, tra cui la fede copta. Non ha ritenuto, tuttavia, credibili le ragioni poste a fondamento dell'espatrio in quanto le dichiarazioni rese sono state giudicate generiche e non circostanziate.
Il ricorrente non è stato ascoltato in udienza poiché il giudice designato dal collegio ha ritenuto che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, *Per_1* c. *Per_2* 37; CGUE 26 luglio 2017, C-348/16, *Per_3* *[...]* ) . Il Collegio ritiene di aderire a tale valutazione, tenuto conto dei fatti narrati a motivo dell'espatrio e di quelli allegati nel ricorso introduttivo, al quale il difensore si è riportato nelle note difensive, laddove non sono stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), né sono stati segnalati fraintendimenti od omissioni verificatisi durante il colloquio, o passaggi sui quali fosse comunque necessario fornire chiarimenti (v. Cass. n° 21584/20; CGUE 4 ottobre 2018, C-652/16, *Persona_4* .

**STATUS DI RIFUGIATO**

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato come: "*chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori*

*dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato*".
In punto di onere probatorio è necessario premettere che secondo l'indicazione che viene dalla più recente giurisprudenza, la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre "frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi" e non deve "essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto" (Cass. Sez. 1, n. 10908/2020). E ancora, "la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate- insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata" (Cass. Sez. 1, n. 7546/2020; Cass. Sez. 1, n. 7599/2020). Inoltre è noto che, rispetto ai dubbi che residuano su alcuni dettagli della narrazione, trova applicazione il principio del beneficio del dubbio ex art. 3 del D.lgs. n. 251 del 2007.
Il Collegio ritiene preliminarmente che le dichiarazioni del ricorrente devono essere valutate "*tenendo conto delle condizioni personali del richiedente e del suo livello culturale*" (ex multiis Cass. 33276/2021), tra le quali, nel caso di specie, assumono rilevanza l'età al momento dell'espatrio (17 anni) e il basso livello di scolarizzazione (sei anni).
Ciò posto, si rileva come il ricorrente abbia allegato di essere cristiano copto (circostanza non messa in dubbio dalla Commissione resistente) e di avere subito personalmente, nonché a livello familiare, plurime discriminazioni e vessazioni da parte della comunità musulmana.
Fra gli episodi riferiti dal ricorrente si segnala l'estromissione dalla scuola di calcio sulla base della sua fede religiosa ("*mi hanno detto che se volevo giocare a calcio dovevo convertirmi all'islam*" cfr. verb. Comm. pag.11), nonché le dichiarazioni inerenti alle difficoltà di praticare liberamente la propria religione, specialmente nella zona di provenienza (Al Minya) "*non ci lasciano pregare nelle nostre chiese (...) noi come popolo cristiano non possiamo pregare tranquillamente né possiamo andare a scuola tranquillamente* (…)"(cfr. verb. Comm. pag.5).
Il contesto di discriminazione descritta in maniera coerente, trova pieno riscontro esterno nelle autorevoli COI consultate le quali documentano che: "*le autorità spesso impediscono ai cristiani di praticare il culto e il loro diritto di costruire, riparare ed espandere le chiese, comprese quelle danneggiate negli attacchi settari, rimane limitato da una legge discriminatoria del 2016 sulla costruzione e la riparazione delle chiese che richiede l'approvazione delle agenzie di sicurezza e di altri enti statali per tali lavori, attraverso procedure lunghe, complicate e poco trasparenti. Secondo l'Iniziativa egiziana per i diritti della persona, un*

*gruppo indipendente egiziano per i diritti umani, dall'entrata in vigore della legge, meno del 20% dei richiedenti ha ottenuto la registrazione completa per costruire o riparare chiese e almeno 25 chiese sono rimaste chiuse, con le autorità che hanno addotto come motivazione il loro status illegale o il tentativo di evitare tensioni settarie.*
*I membri delle minoranze religiose e i musulmani che non sposano il credo religioso sancito dallo Stato hanno continuato a essere perseguiti e imprigionati per "diffamazione della religione" e altre accuse fasulle; mentre i tribunali hanno condannato e incarcerato altri semplicemente per aver praticato la loro fede".*
AI – Amnesty International (Author), published by UN Human Rights Committee: *Org_2* Submission to the UN Human Rights Committee; 134th Session (28 February - 25 March 2022), List of Issues, 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069130/INT_CCPR_ICO_EGY_47537_E.docx)
E ancora "*i cristiani copti costituiscono una minoranza sostanziale, mentre sono presenti in numero minore musulmani sciiti, confessioni cristiane non copte e altri gruppi. Le minoranze religiose e gli atei hanno dovuto affrontare persecuzioni e violenze; in particolare, negli ultimi anni i copti hanno subito numerosi casi di sfollamento forzato, aggressioni fisiche, attacchi con bombe e incendi dolosi e blocco della costruzione di chiese. Le sessioni informali di riconciliazione a seguito di conflitti settari hanno negato ai copti la giustizia per gli atti di violenza contro di loro"*
(Freedom House: Freedom in the World 2022 - *Org_2* 24 February 2022
https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html).
Un articolo pubblicato il 10 novembre 2021 riporta che il preside e diversi altri insegnanti di una scuola a Ezbat Beshri, Samalout, governatorato di Minya, hanno ordinato agli studenti cristiani copti di rimuovere ciondoli o braccialetti recanti una croce la scorsa settimana. Le fonti dell'organizzazione *Contr* riferiscono che alcuni studenti cristiani della scuola *Per_5* sono stati picchiati da insegnanti e studenti musulmani dopo che l'ordine è stato dato. In un incidente, una maestra ha picchiato uno studente cristiano e ha incoraggiato altri studenti a picchiarlo, strappargli il ciondolo e distruggendo la croce (CSW – Christian Solidarity Worldwide: Christian students ordered to remove crucifix pendants and bracelets at school, 10 November 2021 https://www.csw.org.uk/2021/11/10/press/5475/article.htm).
A ciò si aggiunge che il ricorrente ha riportato di aver perso tutti i suoi fratelli a causa della loro fede copta. Fra questi, l'episodio maggiormente rilevante, descritto in maniera verosimile (tenendo conto dell'età del ricorrente all'epoca dei fatti), è costituito dall'uccisione del fratello, all'epoca medico, da parte di un suo paziente di fede musulmana.

Infatti, dopo l'uccisione del fratello, il ricorrente ha iniziato a "*parlare male della religione islamica*" tanto da essere arrestato dalle autorità e detenuto con l'accusa di proselitismo (anche se successivamente rilasciato, verosimilmente, a causa della minore età).
Tale circostanza appare credibile in quanto il Collegio rileva come l'art. 98 F del Codice penale egiziano prevede: la detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a cinque anni, o il pagamento di un'ammenda non inferiore a cinquecento sterline e non superiore a mille sterline [C$34-69] (…) contro chiunque sfrutti e utilizzi la religione per sostenere e propagandare, a voce o per iscritto, o con qualsiasi altro metodo, pensieri estremisti con lo scopo di istigare la sedizione e la divisione o di disdegnare e disprezzare [sic] una qualsiasi delle religioni celesti o le sette che vi appartengono, o di pregiudicare l'unità nazionale o la pace sociale. (Egitto 1937).
Fonti riferiscono che nel 2020 la legislazione egiziana sulla blasfemia [articolo 98 F del Codice penale (US 21 apr. 2021, 67; MRG ott. 2020, 176), sopra] è stata utilizzata per arrestare e perseguire ( *[...]* *CP_3* 7 apr. 2021, 147) o "il più delle volte ha preso di mira" (US 21 apr. 2021, 67) membri di minoranze religiose, tra cui cristiani e musulmani sciiti ( *Controparte_3* 7 apr. 2021, 147; US 21 apr. 2021, 67). Analogamente, il MRG afferma che la legge sulla blasfemia è "frequentemente usata" contro la libertà di espressione e i critici dell'"interpretazione ufficiale dell'Islam" e "fallisce" come meccanismo di protezione per i cittadini non musulmani (MRG ottobre 2020, 176).
Ciò posto, si ritiene che il ricorrente, essendo già stato segnalato alle autorità in seguito alle sue affermazioni anti-islamiche, ben potrebbe essere nuovamente arrestato dalle autorità statali le quali, come viene riportato da autorevoli COI, contribuiscono alla proliferazione degli atti di persecuzione ai danni della minoranza copta: "*secondo il rapporto USCIRF, le autorità egiziane "perpetrano o tollerano" violazioni "sistematiche e continue" della libertà religiosa (US 21 apr. 2021, 66) (…) "in generale" le autorità egiziane considerano i cristiani copti come "cittadini di seconda classe" (* *Organizzazione_3* *Associate 11 apr. 2022). La stessa fonte ha osservato che, "tipicamente", le autorità, compresa la polizia, e i cristiani copti sono consapevoli che gli autori di attacchi settari contro i cristiani copti non saranno incriminati (* *Organizzazione_4* *11 aprile 2022).*
*Il ricercatore associato ha osservato che le autorità possono "sfollare forzatamente" i cristiani copti dai villaggi in cui si trovano, in cui si sono verificati incidenti settari per evitare "future esplosioni" (* *Organizzazione_4* *11 aprile 2022).*
*Sia nei contesti urbani che in quelli rurali, è "improbabile" che la polizia intervenga in caso di segnalazioni di "attività di vigilanza contro i copti" e che è già "generalmente improbabile" che i cristiani*

*copti si fidino del fatto che la polizia fornisca un risarcimento. La stessa fonte ha aggiunto che questa situazione è "particolarmente acuta" nei "centri più piccoli", tra cui l'Alto Egitto e il Delta. Secondo il Relatore speciale, "in diversi casi" le forze dell'ordine si sono "rifiutate" di proteggere i cristiani copti che erano stati sfrattati con la forza dalle loro case in seguito a conflitti settari e che volevano tornare (ONU 3 ottobre 2019, par. 83). Secondo il MEMO, le autorità sono "spesso" avvertite di attacchi imminenti contro i cristiani copti, come "saccheggi e incendi di case", ma non forniscono protezione (MEMO 30 novembre 2021).*

*US Country Reports 2020 afferma che il governo è stato "incoerente" nel perseguire e punire i funzionari dei servizi di sicurezza che hanno commesso abusi e "nella maggior parte dei casi" non è riuscito a indagare "in modo esaustivo" sulle accuse relative alle violazioni dei diritti umani e alle violenze perpetrate dalle forze di sicurezza (US 30 mar. 2021, 2). La stessa fonte aggiunge che la gestione di questi casi da parte del governo "ha contribuito a creare un ambiente di impunità"* (US 30 Mar. 2021).

(IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Egypt: Situation of Coptic Christians and treatment by authorities and society; ability to access housing, employment, education, health care, and support services, particularly in Cairo and Alexandria; state protection (2020–April 2022) [EGY200980.E], 6 May 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2077037.html.

Infine, per quanto concerne la zona di eventuale rimpatriato, autorevoli fonti aggiornate documentano che la zona di Al Minya: "*è una "roccaforte islamista" la cui popolazione è "circa" il 40% cristiana, ed i cristiani copti sono "assediati" da una violenza settaria "implacabile" (...) Gli attacchi settari sono segnalati più frequentemente nel governatorato di el-Minya, nell'Alto Egitto, che ospita una grande comunità cristiana ed è anche uno dei governatorati più poveri del Paese"(*AI – *Controparte_3* Egypt: Release nine Coptic Christians detained for attempting to rebuild church, 30 March 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2070557.html).

La stampa e le ONG hanno riferito che il 3 ottobre è scoppiata una lotta tra musulmani e cristiani a Dabbous, nel governatorato di Minya, durante un matrimonio copto che ha portato a ulteriori violenze nei due giorni successivi. La polizia ha arrestato 12 persone da entrambe le parti. I giornali hanno riferito che una folla di musulmani ha attaccato case cristiane e una chiesa nel villaggio di al-Barsha a Minya il 25 novembre dopo le voci circolate che un uomo cristiano che viveva lì aveva caricato messaggi sui social media che sono stati letti come insulti al profeta *Per_6*

Mentre la Chiesa copta ortodossa non vieta la partecipazione alle consuete sessioni di riconciliazione promosse dal governo, secondo il suo portavoce, le sessioni di riconciliazione non dovrebbero essere

utilizzate al posto dell'applicazione della legge e dovrebbero essere limitate a "pulire l'aria e fare ammenda" a seguito di dispute settarie o di violenza. I gruppi per i diritti umani e alcuni rappresentanti della comunità cristiana hanno definito la pratica come una violazione dei principi di non discriminazione e di cittadinanza che spinge regolarmente i cristiani a ritrattare le loro dichiarazioni e a negare i fatti, che ha portato al ritiro di accuse penali formali ( *Org_5* – US Department of State: 2020 Report on International Religious Freedom: *Org_2* 12 May 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2051546.html).

Nel 2020, le condizioni di libertà religiosa in Egitto sono rimaste in gran parte statiche. La violenza islamista radicale e gli attacchi di massa contro le comunità cristiane sono rimasti gravi minacce, ma si sono verificati meno frequentemente rispetto agli anni precedenti. Nonostante alcuni miglioramenti, le disuguaglianze religiose sistematiche sono rimaste tali nello Stato e nella società egiziana, mentre varie forme di bigottismo religioso e discriminazione continuano a affliggere i cristiani copti del paese e altre minoranze religiose

Le violenze contro i copti nelle città di Dabous e *Per_7* del governatorato di Minya in ottobre e novembre, rispettivamente, hanno messo in luce la perdurante impunità che regna in Egitto per le violenze settarie, in quanto ogni incidente si è concluso con un cosiddetto "consueto consiglio di riconciliazione" che ha assolto gli aggressori da ogni responsabilità.

Le aggressioni di massa contro i cristiani rimangono endemiche in alcune parti dell'Egitto rurale. L'impunità legale per gli autori di tali violenze è persistita come norma sistematica. Questi tipi di attacchi più comunemente si risolvono con la convocazione di un "consueto consiglio di riconciliazione" che alla fine assolve gli autori della responsabilità legale e punisce le vittime (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom: United States Commission on International Religious Freedom 2021 Annual Report; *CP_4* – Recommended for Special Watchlist: Egypt, April 2021
https://www *CP_5* et/en/file/local/2052966/Egypt+Chapter+AR2021.pdf ).

Alla luce di quanto sopra visto, considerata la situazione del Paese di origine e la complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese, il Collegio ritiene fondato il timore manifestato dal ricorrente di subire, in caso di rimpatrio, una persecuzione in ragione della sua fede cristiano-copta e riconosce i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/07.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, riconosce a *[...]* *Parte_1* lo *status* di rifugiato;
-dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 3.5.2023

Il Presidente
Luciana Sangiovanni